

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 권고 요구, 통보

제 목 [10] 신사업(해양소수력 발전) 투자 미흡

관 계 부 서 캡코이에스(주)

조 치 부 서 캡코이에스(주)

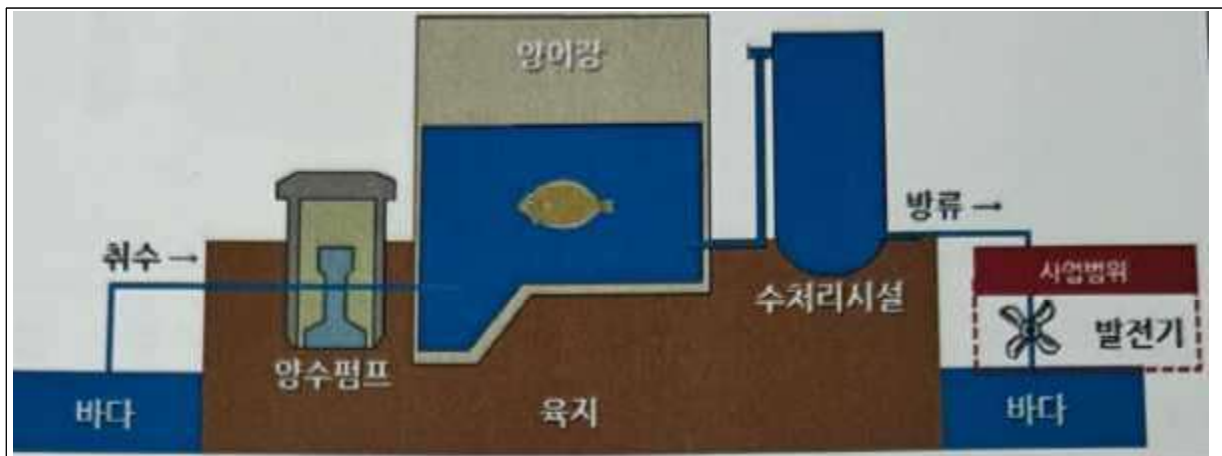
내 용

1. 업무 개요

캡코이에스(주)는 에너지 이용 합리화 및 온실가스배출을 줄이기 위한 사업을 추진하고 있다.

해양 소수력 발전사업은 아래 [그림1]과 같이 육상양어장에서 방류되는 물의 위치에너지를 공유수면에 설치된 수력 발전기를 활용하여 전력을 생산·판매하는 사업이다.

[그림1] <♡♣ 해양 소수력 발전 구성도



또한 생산된 전력은 아래와 같이 전력판매 사업자에게 판매하거나 전력거래소를 통한 전력거래를 하여 수익을 내는 사업으로 사업구조는 아래 [그림2]와 같다.

[그림2] ◁♡♣ 해양소수력 사업구조

익명화 	◎☒@ (에너지사용자)	발전사업 인허가 사업금액 상환 담보제공
	캡코이에스(주)	사업투자 및 관리, 책임준공
	▼◆△ (EPC)	발전기 제조·설치 하자보증 및 유지보수
	양어장	방류수 제공, 발전수익공유

[표1]  **해양소수력 발전사업 투자 및 보증현황**

프로젝트명	사용자 (EPC)	투자금액 (집행액)	상환금	준 공	보 증	비 고
1♥♣소수력 발전 (2호~6호) *계약일 ('20. 8.28)	◎☒@ (▼◆△)	30.5 억 (30.5억)	8.3 억	'21.3(2·6호) '21.8(3·4·5호)	매출채권	지급명령 확정 후 재산명시
1♥♣소수력 발전 (7호~8호) *계약일 ('21.12.30)	◎☒@ (▼◆△)	19.0억 (13.3억)	-	미준공 (기성 지급)	매출채권	추심요청 접수

※ ◎≡@(2020년 2월), ▼◆△(2020년 8월)는 사업 시행 전 신설된 법인

2. 관계규정 및 판단기준

캡코이에스(주)는 목적사업으로 정관 제2조에 에너지이용합리화 및 온실가스 배출감축사업, 에너지효율향상관련사업, 기타 관련연구 및 기술개발·투자·출연으로 규정하고 있으며,

또한, 캡코이에스(주)는 투자된 사업의 사업성을 평가하고 에너지 사용자와 EPC 사에 대한 사업성 및 리스크 심의를 하여 투자여부를 객관적으로 평가하여 투자를 결정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ◁♡♣ 해양소수력 발전 사업심의 평가 부적정

◁♡♣ 소수력 발전사업 참여자인 에너지사용자(◎≡@ / 2020년 2월 설립) 및 EPC 사업자(▼◆△ / 2020년 8월 설립)는 사업심의일('20. 8. 19) 직전 설립된 회사로 캡코이에스(주)는 사업심의 당시 경영상태 및 경영안정 부분에 대한 적절한 평가가 불가능한 상태에서 사업심의를 진행하였으며 그 결과는 아래 [표2]와 같다.

[표2] ◁♡♣ 해양소수력 사업심의 결과

구 분	평가내용	A 의원	B 의원	비 고
경영상태(20점) * 적용기준 (①을 우선 적용)	① 신용평가	12점	-	CCC+ 이하(최저점 적용)
	② 부채비율·영업기간	-	16점	영업기간 3년 미만, 부채비율 115% 이상 적용
경영안정(20점)	기업매출, 경영환경, 재무재표	20점	16점	정성적 평가
사업성(30점)	투자비 회수기간(20점)	8점	8점	8년 미만
	수익적정성(10점) ※IRR기준	8점	8점	5.3%
기업규모(15점)	상시근로자수	10점	10점	50인 미만
사업계획(15점)	사업계획의 타당성	15점	12점	정성적 평가
평가 결과		73점	70점	70점 이상 시 통과

◁♡♣ 해양소수력 사업심의 평가 내용 중 정량적 평가인 경영 상태평가를

보면, A 의원은 신설법인으로 기업신용평가가 불가능함에 따라 최저점인 12점을, B 의원은 부채 비율과 영업기간을 고려하여 16점으로 평가하였고, 경영안정평가는 매출이 전혀 없었던 기업에 대한 정상적인 평가가 불가능함에도 A 의원은 만점을 적용하였고, B 의원은 만점 다음 점수인 16점을 적용하여 사업심의를 통과하였다.

캡코이에스 사업담당자 ◀◀◀은 ◀♡♣해양소수력 발전사업 에너지 사용자 및 EPC 사 모두 신설법인인 점을 사전에 인지하였음에도 사업심의 당시 신설법인에 대한 적절한 판단기준을 심의위원회에 제공하지 않고 사업심의 평가를 진행하였으며, 평가위원은 적절한 판단기준 없이 평가를 시행할 수밖에 없었다.

[진술1] 캡코이에스(주) ◀♡♣소수력 사업담당자 ◀◀◀ 팀장의 진술

- 사업심의 당시 신설법인에 대한 판단기준이 없었다고 답변하였고. 현재 캡코이에스는 사업심의 평가에 대한 문제점을 인식하고 새로운 평가방법을 도입하여 운영하고 있음

나. 사업투자금 상환에 대한 담보설정 부적정

캡코이에스(주)는 사업성 분석 시 소수력 발전소는 설비구조가 단순하기 때문에 운영에 문제가 없을 것으로 검토하였고, 발전소가 정상적으로 운영될 때 발생하는 전력판매 수익으로 투자비 회수가 가능한 것으로 판단하여 투자금 회수와 관련한 지급보증을 설정하지 않고 전력 및 REC 판매 수익계좌에 대한 매출채권만 확보하였다.

그런데 발전소 미가동 이슈 발생에 대한 대응방안이 부재하였다.

[진술2] 캡코이에스 <♡♣소수력 사업담당자 <<< 팀장의 진술

- ◎㉻@은 신생법인으로 부동산 등의 담보를 제공할 수 없는 법인이었으며, 발전소는 공유수면에 설치되어 있어 부동산에 등기되지 않았기 때문에 근저당을 설정할 수 없었음

다. EPC 사업관리 미흡

<♡♣ 해양소수력 발전사업 중 <♡♣ 2호 ~ 6호 사업은 인버터 고장으로 발전이 중단되고 있고, <♡♣ 7호 ~ 8호는 공사를 완공하지 못하여 계약해지되었는데 ◎㉻@이 캡코이에스에 상환해야 하는 투자금 상환은 아래 [표3]과 같이 2023년 2월 이후 미납되고 있다.

[표3] <♡♣ 해양소수력 발전사업 투자금 상환 현황

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-12-13 14:18:08

프로젝트명	투자금액 (집행액)	총 상환금	기 상환금	잔 액	비 고
<♡♣ 소수력 발전 (2호 ~ 6호) *계약일('20. 8.28)	30.5 억 (30.5억)	38.9억	8.3 억	30.6억	-
<♡♣ 소수력 발전 (7호 ~ 8호) *계약일('21.12.30)	19.0억 (13.3억)	-	-	13.3억	계약해지

인버터는 하자보증기간 내 설비로 AS가 가능한 설비지만, 인버터 제조사인 ♣㉻○는 제품 납품 후 ▼◆△로부터 인버터 납품 대금을 입금받지 못하자 AS를 거부하고 있는 상황이며, 인버터 수리 지연으로 인한 발전가동 중단이 지속 될 경우, 캡코이에스 손실은 약 43.9 억원 정도로 이에 대한 대책이 필요하다.

[진술3] 켄코이에스 <♡♣소수력 사업담당자 <<< 팀장의 진술

- EPC사인 ▼◆△는 사업의 무리한 확장으로 인한 사업자금이 부족한 상황이며, 켄코이에스는 투자금 상황이 지연된 이후 이 사실을 인지하였음

또한, 켄코이에스(주)는 <♡♣ 소수력 발전기 설치에 대한 준공 책임이 있으므로, EPC 사인 ▼◆△가 발전기 및 인버터 등 설비 준공 여부만 확인하고, 인버터 구입비용 지급여부에 대한 확인을 못한 것으로 판단된다.

조치할 사항

켄코이에스(주) 사장은 <♡♣ 소수력 발전사업의 투자금 회수를 위해

- ① 발전소 및 지분매각을 통한 채무변제를 독촉하기 바라며,(시정)
- ② 발전소 정상운행을 통한 채권회수를 유도하기 위하여 ▼◆△에 민·형사상 소송 추진을 검토하시기 바라며,(통보)
- ③ 사업심의 평가를 적정하게 시행하지 못한 사업담당자 등에 대한 신분상 조치를 검토하여 주시고,(통보)
- ④ 신사업 투자에 대한 재 검토를 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	시 정 권 고 통 보	-	-	켄코이에스(주)	켄코이에스(주)